

0031680-76.2012.8.26.0068
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento
Comarca: Barueri
Foro: Foro de Barueri
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JEANE FERREIRA GONÇALO

Juiz(a) de Direito:

Vistos.

O Ministério Público opinou pela revogação da suspensão condicional do processo em desfavor da ré porque ela não cumpriu completamente o que foi acordado, quanto ao ressarcimento do prejuízo em favor da vítima em doze parcelas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Barueri
Foro de Barueri
2ª Vara Criminal
Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

0031680-76.2012.8.26.0068 - lauda
CONCLUSÃO
Em 2 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barueri
SENTENÇA

Processo nº:
0031680-76.2012.8.26.0068
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JEANE FERREIRA GONÇALO

Juiz(a) de Direito:

Vistos.

O Ministério Público opinou pela revogação da suspensão condicional do processo em desfavor da ré porque ela não cumpriu completamente o que foi acordado, quanto ao ressarcimento do prejuízo em favor da vítima em doze parcelas de R\$467,96.
Sem desdouro do parecer, entendo que não deve ser acolhido.
A suspensão condicional foi homologada em 17 de setembro de 2014 (fl. 114), depois disso alguns atos instrutórios ainda foram praticados de modo errático.
A ré comprovou o pagamento de algumas parcelas (fls. 136, 138, 140), depois

noticiou, em 31/03/2015 (fl. 144), que por questão familiar precisava mudar para outro Estado e tardiamente foi expedida precatória ao juízo de domicílio dela para acompanhar a suspensão do processo, somente em fevereiro de 2016 (fl. 172). Em julho de 2016 o juízo deprecado fez uma audiência para intimar a ré a cumprir as condições da suspensão (fl. 181).

Instado, o juízo deprecado esclareceu que a ré apresentou comprovantes de dois pagamentos e apresentou-se em juízo entre agosto de 2016 e julho de 2017 (fls. 182/183 e cópia não numerada nestes autos, numeração original 33).

Em suma, o que se vê é que antes mesmo da paralisação do acervo físico decorrente da "covid-19", que levou ao fechamento do fórum por certos períodos, o andamento do feito já estava tumultuado. Não foi constatado mais cedo o descumprimento das condições por parte da ré. Isso só ocorre agora, quase oito anos depois de homologada a suspensão condicional.

Tenho decidido que o réu tem direito à extinção da punibilidade caso decorra o período de prova sem revogação da suspensão e não vejo por que a decisão deveria ser diferente no caso dos autos, se presentes as mesmas razões e ainda mais fortes, eis que a jurisdicionada não deu causa à demora estatal acima exposta e não pode ficar eternamente exposta à possibilidade de ver revogado o benefício que, enquanto vigente, suspendeu o curso da prescrição.

Face ao decurso do período de prova da suspensão condicional do processo, JULGO, por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) acusado(a) JEANE FERREIRA GONÇALO, RG nº 50.206.169-8-SP SSP/SP, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Após o trânsito em julgado: comunique-se ao IIRGD; se houver objetos/valores apreendidos e não reivindicados, comunique-se para providências do artigo 123 do Código de Processo Penal; se houver fiança recolhida, defiro a restituição ao réu, expeça-se mandado de levantamento e intime-se para retirada em vinte dias; se atuou defensor dativo, expeça-se certidão de honorários. Defiro a reversão do numerário depositado pela ré em juízo em favor da vítima, expeça-se o necessário e intime-se para retirada do mandado em vinte dias.

Consigno que, ressalvada eventual prescrição, nada impede que a vítima cobre da ré na esfera cível o que considera de direito para completo ressarcimento de seu prejuízo.

Cumpridas as providências supra, archive-se os autos.

Barueri, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA